DAD - CEBRASPE - 2024
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q7FXGQ

Ordenação: Por Matéria e Assunto

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875329

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

1) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Em sentido estrito, a administração pública compreende, sob o aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875333

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

2) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Administração pública, em sentido subjetivo, designa a natureza da atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934961

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

3) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O sistema jurisdicional brasileiro adota o contencioso administrativo de jurisdição una ao definir que qualquer lesão ou ameaça a direito ficam submetidas ao controle jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041244

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

4) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

Segundo a doutrina majoritária, administração pública em sentido objetivo designa os entes que exercem a atividade administrativa, ao passo que administração pública em sentido subjetivo diz respeito à natureza da atividade exercida por tais entes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075563

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

5) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Os princípios gerais do direito não são considerados fontes do direito administrativo, dada a proeminência do princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186074

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

6) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

De acordo com o critério orgânico, administração pública designa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas responsáveis por funções administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186077

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

7) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206489

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

8) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793960

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

9) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

O nepotismo, o partidarismo e a promoção pessoal são vícios que maculam o princípio da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793961

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

10) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio da publicidade encerra o seu escopo na publicação oficial dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890622

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

11) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

A publicidade dos atos administrativos é ferramenta importante para a defesa de direitos dos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989264

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

12) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir.

Conforme o princípio da legalidade, a administração pública pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989265

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

13) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir.

O princípio da eficiência exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989267

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

14) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir.

A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989272

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

15) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração federal, julgue o item a seguir.

Conforme o princípio da impessoalidade, os atos e provimentos administrativos são imputáveis ao órgão da administração pública em que eles são praticados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995268

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

16) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Os princípios administrativos estabelecidos constitucionalmente são de observância obrigatória a toda a administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995291

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

17) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

O princípio da impessoalidade implica a atribuição de responsabilidade por atos administrativos ao órgão ou ente que os haja produzido, e não ao agente público que os tenha praticado, visto que o direito administrativo adota, em relação aos agentes públicos, a teoria da representação.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041231

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

18) Em relação aos municípios e à administração pública, julgue o item que se segue.

A abstenção do poder público em classificar atos e documentos como sigilosos, quando em cumprimento aos ditames legais, bem como o deferimento de pedido de acesso a informações administrativas, na forma da lei, são exemplos de aplicação do princípio da publicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075566

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

19) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A publicação dos atos administrativos é insuficiente para a concretização do princípio da publicidade dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172466

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

20) Em relação aos princípios constitucionais da administração pública e à responsabilidade extracontratual do Estado, julgue o item a seguir com base na CF e na jurisprudência do STF.

Em observância aos princípios da publicidade e da impessoalidade, a publicidade dos atos e das campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, deles não podendo constar nomes que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173313

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

21) A respeito do Estado federal brasileiro e da administração pública, julgue o item subsequente.

É compatível com o princípio da impessoalidade a conduta da administração pública de executar políticas públicas destinadas a fomentar a igualdade material — ou a diminuir a desigualdade — entre grupos sociais em situações distintas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783431

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

22) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Para a conclusão do processo administrativo disciplinar, é obrigatório o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a verdade sabida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793959

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

23) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A confiança legítima e a boa-fé, embora semelhantes, são princípios autônomos e distintos, de modo que, para o reconhecimento da confiança legítima, não se faz necessária a presença da boa-fé.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041613

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

24) Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, os direitos geridos por administradores públicos são, em regra, inalienáveis e indisponíveis.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074903

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

25) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Pelo princípio da autotutela, a administração pública pode rever seus atos de ofício quanto à atuação administrativa, considerando aspectos de legalidade e de mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075567

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

26) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A inadmissibilidade de comportamentos contraditórios do poder público é uma das formas de manifestação do princípio da proteção de confiança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078557

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

27) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

Do princípio da indisponibilidade do interesse público decorre a proibição de o administrador público renunciar, por iniciativa própria, a recursos a serem empregados em bens e serviços destinados à coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079249

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

28) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A suplência em função pública é um dos mecanismos para a concretização do princípio da continuidade do serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142825

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

29) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Haja vista a imperatividade de estrita observância da legalidade no âmbito da administração pública, os princípios que a regem devem ser expressos na legislação, não se admitindo a aplicação de princípios implícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186080

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

30) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue os próximos itens.

Com base no princípio da autotutela, a administração pública pode não só anular um ato administrativo por ilegalidade, como também revogar ato administrativo por motivos de conveniência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206495

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

31) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguinte item.

A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime jurídico-administrativo expressamente previstos no texto constitucional vigente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992744

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

32) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

A sanção e o veto, pelo presidente da República, de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são exemplos de atos administrativos de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783428

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

33) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O ato praticado por Carlos não atende ao requisito competência do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793958

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

34) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A motivação do ato administrativo será obrigatória quando dela depender o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875343

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

35) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Os elementos do ato administrativo são o sujeito, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206491

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

36) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo se de natureza discricionária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779690

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

37) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

O poder extroverso da administração pública é a premissa basilar do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo, mediante o qual se permite ao poder público a edição de atos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875344

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

38) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Em razão da tipicidade, a administração pública é impedida de praticar um ato unilateral e coercitivo sem previsão legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877269

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

39) A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Entre os atributos dos atos administrativos está o da autoexecutoriedade, que consiste na obrigação de a administração pública

utilizar-se da supremacia do interesse público sobre o privado para criar, unilateralmente, obrigações para si e para o particular, sem necessitar da anuência deste.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972428

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

40) João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A presunção de legitimidade é atributo de todo ato administrativo e significa que, em princípio, o ato é considerado válido até que se prove o contrário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995284

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

41) Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente.

Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para executar os próprios atos.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075565

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

42) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Além da presunção de legitimidade, determinados atos administrativos, como as certidões, gozam também de presunção de veracidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142606

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

43) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade são atributos do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202346

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

44) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

As presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo são absolutas, não se admitindo prova em contrário

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779691

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

45) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

Os decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo que estão intimamente relacionados com o processo de deslegalização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793950

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

46) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

O decreto é ato administrativo privativo do chefe do Poder Executivo, podendo ser classificado em decreto normativo e decreto individual.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846421

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

47) A respeito da organização administrativa, do ato administrativo, dos agentes públicos e do disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

O processo licitatório pode ser corretamente classificado como ato administrativo complexo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854341

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

48) No que diz respeito à extinção dos atos administrativos e aos poderes da administração pública, julgue o item que se segue.

Os decretos, como produto do poder regulamentar da administração pública, dependem de autorização do Poder Legislativo para terem validade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875346

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

49) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Os atos normativos emanados do Poder Executivo são atos administrativos, pelo critério subjetivo, orgânico ou formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875859

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

50) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

A homologação, o parecer, o visto e a licença são atos administrativos negociais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935164

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

51) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado

documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Certidão é ato administrativo que declara a existência ou inexistência de atos ou fatos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202207

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

52) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

Resolução é uma espécie de ato administrativo por meio do qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202208

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atos Administrativos: Espécies, Classificação, Fases de Constituição

53) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

Segundo o STF, o ato que concede aposentadoria a servidor público é um ato administrativo complexo, pois depende da atuação do ente a que o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779692

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

54) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

A cassação, que é forma de extinção do ato administrativo, deve ocorrer quando o beneficiário deixar de cumprir as condições para a subsistência do referido administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779695

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

55) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

O prazo decadencial para o exercício da autotutela da administração pública deve ser observado mesmo nos casos de flagrante inconstitucionalidade, considerado o primado da segurança jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793951

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

56) Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte.

A caducidade, a cassação e a anulação são formas de extinção do ato administrativo por manifestação de vontade da administração pública que pressupõem a existência de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854342

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

57) No que diz respeito à extinção dos atos administrativos e aos poderes da administração pública, julgue o item que se segue.

Os efeitos da anulação de um ato administrativo, como regra, retroagem ao momento do surgimento do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875297

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

58) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

No caso, a revogação da decisão do subordinado consiste no obrigatório desfazimento do ato administrativo pela administração pública em virtude da constatação de vício de legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935722

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

59) No que concerne ao controle parlamentar, ao controle administrativo e ao controle exercido pelos tribunais de contas, julgue o item seguinte.

Os atos da administração, uma vez eivados de vícios que os tornem ilegais, serão anulados pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972992

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

60) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

A administração pública deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039208

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

61) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

É possível a revogação de ato administrativo vinculado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039209

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

62) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

Uma das formas de extinção do ato administrativo é a retirada do ato administrativo, que pode ocorrer por sua invalidação decorrente de ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075564

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

63) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

A anulação de ato administrativo independe de juízo de conveniência e oportunidade e, uma vez detectado defeito do ato que a justifique, a anulação deve ser objetivo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079246

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

64) Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos e ao abuso de poder, julgue o item seguinte.

Se um ato administrativo garantir certos direitos a um indivíduo e depois o administrador vier a constatar que parte desses direitos contravém ao interesse público, pode haver, em princípio, revogação parcial do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079326

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

65) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Caso a administração pública considere oportuno ou conveniente, poderá revogar seus próprios atos administrativos, prescindindo-se de eventuais direitos obtidos em relação ao período de vigência desses atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081462

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

66) Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa.

A administração pública pode anular ou revogar seus atos administrativos; em caso de revogação, deve ser justificada a ilegalidade do ato e os efeitos são retroativos à sua publicação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103074

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

67) No que diz respeito ao processo administrativo, conforme o regime da Lei n.º 9.784/1999, julgue o próximo item.

O ato administrativo praticado no exercício de poder discricionário pode ser revogado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142597

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

68) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A administração pública tem a prerrogativa de revogar ato administrativo ao identificar que ele tenha sido praticado com ilegalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206679

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desfazimento do Ato Administrativo (Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade, Contraposição)

69) A respeito do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

Os atos administrativos que geram direitos adquiridos podem, a critério da administração pública, ser revogados com efeitos retroativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841454

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

70) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Suponha que a administração pública, por ato administrativo, após ter concedido licença e férias a determinado servidor, tenha verificado que ele não tinha direito à licença e, em razão disso, tenha praticado novo ato, retirando a licença e ratificando as férias. Nessa situação, considera-se que houve convalidação pela denominada conversão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877270

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

71) A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Os atos nulos são aqueles que apresentam defeitos graves insuscetíveis de convalidação, os quais tornam obrigatória a sua anulação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039207

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

72) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

A convalidação de ato administrativo pode ser realizada pelo administrado, quando dele se exigia manifestação de vontade que não foi observada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041255

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

73) A respeito de improbidade administrativa, convalidação de ato administrativo, responsabilidade civil da administração pública e uso de bens públicos por particular, julgue o item a seguir.

É possível a convalidação de ato administrativo no caso de vício de competência, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros e não se trate de competência exclusiva ou em razão da matéria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078560

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

74) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

O controle de legalidade pode ser exercido para convalidar atos da própria administração que inicialmente tenham causado lesão ao interesse social ou prejuízo a terceiros, mas cujos defeitos tenham, ao final, sido sanados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186073

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos

75) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

A correção de defeitos de um ato administrativo que o tornaram nulo chama-se convalidação, cujos efeitos somente serão produzidos a partir da prática do ato convalidador.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875340

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Vinculado e Discricionário

76) No que concerne aos poderes e deveres administrativos, julgue o item a seguir.

A discricionariedade existe como poder autônomo, na medida em que permite que um órgão administrativo aprecie, de forma autônoma, determinada situação não regulamentada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875862

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

77) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O poder regulamentar confere aos agentes administrativos a faculdade de elegerem, entre várias condutas possíveis, a mais conveniente e oportuna para o interesse público, dado que o objetivo desse poder administrativo é atender aos interesses da coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933921

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

78) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos, julgue o item a seguir de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O poder regulamentar exercido pela administração pública é de natureza secundária, dado que está condicionado à existência de lei preexistente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075568

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

79) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

Um dos limites do poder regulamentar é de natureza formal, no sentido de que esse poder deve ser exercido mediante ato jurídico específico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186081

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

80) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue os próximos itens.

O exercício do poder regulamentar pela administração pública formaliza-se apenas por meio de decretos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202206

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Regulamentar

81) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

No exercício do poder regulamentar, pode o chefe do Poder Executivo tanto baixar um decreto para fiel execução da lei, quanto dispor, também por meio de decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, mesmo que isso implique

aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935167

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

82) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A apreciação do recurso pelo chefe de Caio representa controle da administração pública mediante exercício do poder hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972433

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Hierárquico

83) João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A impugnação da decisão de João, submetida ao crivo da chefia, insere-se no âmbito do poder administrativo disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783429

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

84) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A sindicância aberta contra Carlos caracteriza o poder administrativo disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935168

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

85) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Eventual aplicação de pena disciplinar a Caio em razão da denúncia à corregedoria da autarquia será exemplo do exercício do poder de polícia administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992753

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

86) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

O poder disciplinar confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos, bem como às pessoas físicas e jurídicas privadas que estabeleçam relação jurídica especial com ela.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142571

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

87) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Considera-se manifestação do poder hierárquico a faculdade de a administração pública punir internamente infrações praticadas por seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa de seus órgãos e serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875341

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

88) No que concerne aos poderes e deveres administrativos, julgue o item a seguir.

A administração pública, no exercício do poder de polícia, regulamenta as leis e controla sua aplicação, preventivamente, por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875860

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

89) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O poder de polícia é uma prerrogativa delegável do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935145

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

90) No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

O exercício do poder de polícia pode tanto restringir a fruição de direitos individuais quanto tutelar direitos difusos da coletividade, inclusive de forma preventiva, como nos casos de atuação daquele poder no processo de licenciamento e na proteção urbana.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078638

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

91) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

O exercício do poder de polícia pelo Estado pode ocorrer pela edição de atos normativos, com conteúdo genérico, abstrato e impessoal, e pela criação de atos concretos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206493

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

92) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguinte item.

É constitucional a delegação do poder de polícia, mediante lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780049

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

93) Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, João praticou abuso de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875858

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

94) Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente.

O abuso de poder pode ser caracterizado pelo excesso de poder, situação em que o agente público atua fora dos limites de sua competência.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972997

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

95) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

São formas de abuso de poder: o excesso de poder, que ocorre quando o agente público extrapola os limites da competência que lhe foi outorgada pela lei; e o desvio de poder, que ocorre quando a competência é exercida nos estritos limites legais, mas com finalidade diversa daquela legalmente prevista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995289

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

96) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e este seja, em tese, cabível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039212

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

97) Julgue o seguinte item, a respeito do ato administrativo.

Fica caracterizado o excesso de poder quando uma autoridade pública exara ato administrativo com o intuito de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079244

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

98) Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos e ao abuso de poder, julgue o item seguinte.

Abuso de poder constitui defeito que, em geral, surge desde o início do processo de produção do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186075

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

99) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

O ato administrativo que não cumprir a finalidade de ser voltado à satisfação do interesse público será nulo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202336

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE AC/TRE AC/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

100) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O abuso de poder pode decorrer tanto de condutas comissivas quanto de condutas omissivas da administração e, em ambos os casos, a ilicitude atinge o ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933922

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

101) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos, julgue o item a seguir de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os poderes administrativos outorgados aos agentes públicos são irrenunciáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989291

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

102) Julgue o item que se segue, a respeito dos poderes e deveres do administrador público.

Agir com probidade e eficiência está entre os deveres do administrador público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989292

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres da Administração

103) Julgue o item que se segue, a respeito dos poderes e deveres do administrador público.

O dever de agir exige que o administrador público atue em consonância com os princípios da moralidade e honestidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817059

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

104) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Os recursos administrativos decorrem do exercício do poder de polícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890654

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

105) No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Os poderes da administração pública consistem em faculdades de agir, com base nas quais a autoridade competente toma sua decisão, de forma discricionária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848232

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

106) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

Mesmo sendo parte integrante da estrutura do Estado, os órgãos públicos têm personalidade jurídica e vontade próprias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848233

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

107) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

A administração centralizada é exercida por uma única pessoa jurídica e pode ser desempenhada por diversos órgãos internos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848236

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

108) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

A administração direta consiste no conjunto de pessoas jurídicas que recebem diretamente da Constituição da República suas competências políticas e administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875856

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

109) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração direta da União, em se tratando do Poder Executivo, é composta pela Presidência da República e pelos ministérios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877268

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

110) Acerca da administração direta e indireta federal, julgue o próximo item.

A administração federal direta possui personalidade jurídica própria, sendo composta pelos ministérios e pelas empresas estatais a eles vinculadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890633

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

111) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

Uma das características essenciais dos órgãos públicos é que estes possuem personalidade jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972430

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

112) João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A secretaria onde João trabalha é órgão público despersonalizado que integra a administração pública direta municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987928

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

113) Julgue o item subsequente, pertinentes à administração direta e indireta e a atos administrativo.

Em um município, a prefeitura e a câmara municipal integram a administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989275

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

114) Julgue o próximo item, pertinente às características e à descrição de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta.

A administração pública do tipo direta não possui personalidade jurídica própria

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081465

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

115) Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa.

As secretarias dos governos estaduais e das prefeituras municipais são exemplos de órgãos da administração direta; para a execução dos serviços públicos nesses órgãos, não é necessária a criação de novas personalidades jurídicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780274

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

116) Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

Autarquia é órgão público despersonalizado que integra a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793954

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

117) No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte.

Desde que promovida por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é possível a extinção de autarquia que desenvolva atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas no seu objeto social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793956

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

118) No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte.

No caso das autarquias, a supervisão ministerial incluirá a aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875294

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

119) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875337

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

120) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As entidades da administração indireta com personalidade de direito privado desempenham unicamente atividade delegada pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935165

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

121) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Autarquia é entidade da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado e que desempenha atividade típica de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935188

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

122) A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Por serem autônomas e descentralizadas, as entidades da administração pública indireta não estão sujeitas ao controle e à fiscalização do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972445

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

123) Julgue o item seguinte, relacionado à administração pública direta e indireta, às disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado.

Autarquia é pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública indireta federal, estadual, distrital ou municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989278

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

124) Julgue o próximo item, pertinente às características e à descrição de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta.

Fundações são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989280

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

125) Julgue o próximo item, pertinente às características e à descrição de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta.

Sociedades de economia mista são entidades criadas por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2989282

CEBRASPE (CESPE) - AuxA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

126) Julgue o próximo item, pertinente às características e à descrição de órgãos e entidades públicas da administração direta e indireta.

A administração direta ou descentralizada inclui as autarquias e as sociedades de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995288

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

127) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

A essência do regime jurídico das autarquias deve amoldar-se à sua respectiva área de atuação (econômica, cultural etc.).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075574

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

128) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Sociedades de economia mista não podem ser unipessoais, isto é, constituídas mediante capital de apenas uma pessoa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079251

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

129) Julgue o item a seguir, referentes às autarquias e ao controle legislativo da administração pública.

A criação de autarquias deve decorrer de lei ordinária, que pode ser de iniciativa do presidente da República, do procurador-geral da República ou do presidente do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081464

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

130) Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa.

Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta, sendo entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização por lei e podem explorar atividade econômica pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081466

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

131) Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa.

As fundações públicas são órgãos da administração pública indireta, funcionam com custeio exclusivo da União e possuem personalidade jurídica de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142833

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

132) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Embora tanto as autarquias quanto as empresas públicas integrem a administração pública indireta, aquelas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que estas são pessoas jurídicas de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186084

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

133) Julgue os seguintes itens, referentes à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às fundações públicas.

As fundações públicas podem exercer serviço público sob regime jurídico integralmente privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206497

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

134) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue o seguinte item.

A autorização legislativa é imprescindível para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias de sociedade de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206579

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

135) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

As autarquias podem ser de direito público ou privado, conforme o regime que lhes for atribuído pela lei instituidora.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206677

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

136) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

O capital social das empresas públicas é constituído por capital privado e por capital público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848231

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

137) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

A descentralização administrativa pode ser funcional ou por colaboração, sendo a descentralização funcional desempenhada pela administração indireta — autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848234

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

138) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

Havendo concentração, as atividades administrativas são desempenhadas por órgãos da pessoa jurídica, hierarquicamente distribuídos e com sua competência definida em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848235

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

139) Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue.

Ocorre descentralização quando a distribuição de competências é feita dentro de uma mesma pessoa jurídica, entre órgãos sujeitos a hierarquia, gerando relações de subordinação e coordenação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875855

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

140) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A descentralização administrativa por serviços ocorre quando o poder público atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito público criada por ele, sendo vedada a criação de pessoa jurídica de direito privado para essa finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935185

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

141) A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Na descentralização, a transferência de competências ocorre entre pessoas jurídicas distintas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935186

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

142) A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que, nos entes descentralizados, haverá controle hierárquico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935187

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

143) A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Quando ocorre a desconcentração, as atividades administrativas passam a ser desempenhadas por órgãos originados da pessoa jurídica, hierarquicamente distribuídos e com competência definida em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075572

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

144) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Por envolver a distribuição de competências internamente à administração pública, a técnica da desconcentração ocorre apenas na administração direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206580

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

145) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências, no âmbito de uma única pessoa jurídica, mediante especialização interna.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817058

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

146) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Agência reguladora é entidade da administração pública indireta constituída sob a forma de autarquia especial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817061

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

147) A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão denegatória, interpôs recurso perante o ministério supervisor ao qual a agência se vincula.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A agência reguladora possui vínculo de hierarquia com o ministério a que se acha vinculada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817064

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

148) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

As regras constitucionais dos servidores públicos são aplicáveis aos ocupantes de cargo público de agência reguladora, como Helena.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818538

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

149) A respeito do papel regulador do Estado, julgue o item a seguir.

A partir da criação das agências reguladoras no país, buscou-se estabelecer um sistema eficiente, com regras claras, a fim de reduzir incertezas dos investidores, principalmente no que se refere à fixação e ao reajuste de tarifas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818540

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

150) A respeito do papel regulador do Estado, julgue o item a seguir.

As agências reguladoras foram constituídas pelo poder público com a finalidade de regulamentar atividades específicas e aplicar tais normas regulamentares, não atuando como instância decisória de conflitos entre empresas e usuários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818562

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

151) Acerca da regulação estatal de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A atuação das agências reguladoras de serviços públicos se restringe às empresas privatizadas, uma vez que as empresas estatais já têm agentes estatais em suas equipes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2856634

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Eng. Civil, Eng. Produção, Eng. Transportes e Logística, Eng. Mecânica, Eng. Ambiental, Eng. Florestal e Eng. Infraestrutura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

152) A respeito da outorga de serviços e do controle de execução dos contratos de outorga de infraestrutura ferroviária, julgue o item a seguir.

A fiscalização de contrato de outorga deve ser precedida de um planejamento que oriente a direção dos trabalhos, proporcione estrutura lógica consistente e auxilie a controlar custos e a cumprir prazos de forma tempestiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876195

CEBRASPE (CESPE) - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

153) Julgue o item a seguir, relativo a agências reguladoras.

As agências reguladoras surgiram no Brasil na última metade da década de 90, quando o Estado brasileiro passou a dar ênfase à sua função reguladora, com o poder de intervir diretamente na ordem econômica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2876206

CEBRASPE (CESPE) - ERVS (ANVISA)/ANVISA/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

154) Mauro trabalha em uma agência reguladora, na área responsável pela implantação e pelo acompanhamento das boas práticas, da qualidade regulatória e da governança regulatória.

Tendo essa situação hipotética como referência, julgue o item seguinte.

A abrangência da participação social deve ser inversamente proporcional à importância da intervenção regulatória sob avaliação da agência reguladora em que Mauro trabalha.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008027

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

155) Julgue o item a seguir, acerca da evolução da administração pública e dos modelos de gestão pública.

A implantação de agências executivas, com maior autonomia administrativa e controle com ênfase nos resultados alcançados, mediante contrato de gestão, teve por objetivo a melhoria do desempenho na prestação de serviços públicos típicos do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078699

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

156) Acerca das características da administração pública, julgue o item que se segue.

Juridicamente, as agências reguladoras são estabelecidas como fundações de regime especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101755

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

157) Em relação às agências reguladoras federais e às abordagens econômicas na regulação, julgue o item seguinte.

As agências reguladoras federais caracterizam-se pela independência em sua gestão e administração e na tomada de decisões relativas aos contratos de concessão, embora se subordinem às pastas ministeriais nos assuntos regulatórios.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101756

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

158) Em relação às agências reguladoras federais e às abordagens econômicas na regulação, julgue o item seguinte.

A criação das agências reguladoras federais constituiu um mecanismo delimitador das divisas dos serviços públicos visando a fixação de normas para a definição de tarifas, a fiscalização do cumprimento dos atos regulatórios e o estímulo à competência dos prestadores de serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101757

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

159) Julgue o item subsequente, a respeito das boas práticas regulatórias e da regulação responsiva.

O princípio da proporcionalidade aplicado à análise do resultado regulatório diz respeito à correta calibragem dos recursos, dos esforços e do tempo empregados na análise conforme a relevância e complexidade da regulação a ser revista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101759

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

160) Julgue o item subsequente, a respeito das boas práticas regulatórias e da regulação responsiva.

Segundo os pressupostos da regulação responsiva, a abordagem regulatória não pode ser apenas realizada com caráter punitivo, devendo ter, também, cunho persuasivo, no sentido de reorientar a conduta dos regulados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101782

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

161) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A competência normativa da agência reguladora qualifica-se pela edição de atos gerais e abstratos, de caráter técnico, necessários à implementação da política pública setorial, devendo estar subordinados aos preceitos constitucionais e às leis de regência

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101785

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

162) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em relação aos atos administrativos normativos, as agências reguladoras podem editar decreto regulamentar, regimento interno e resolução para disciplinar a organização e a prestação dos seus serviços regulatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101786

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

163) A respeito de organização administrativa, administração direta e indireta, espécies de atos administrativos e poderes administrativos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

No desempenho de suas funções, as agências reguladoras independentes detêm regime especial caracterizado por independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3104415

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

164) No que se refere à governança regulatória, julgue o item que se segue.

A fiscalização responsiva se caracteriza como um modelo em que há necessidade de monitoramento e avaliação permanente das obrigações impostas, a fim de promover a aderência dos agentes às normas estabelecidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789199

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

165) A respeito da gestão pública, julgue o item a seguir.

A Lei da OSCIP institui a quebra do monopólio do Estado, ou seja, considera que políticas e ações públicas podem ser ofertadas pela sociedade civil, deixando de ser executadas exclusivamente pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841456

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

166) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

As organizações sociais são constituídas obrigatoriamente como pessoas jurídicas de direito público sem fins lucrativos, podendo atuar nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875334

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

167) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As organizações sociais prestam serviço público por delegação do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875335

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

168) Em relação à organização da administração pública, às entidades para estatais e ao terceiro setor, julgue o item a seguir.

As entidades paraestatais são, em regra, criadas pelo Estado, porém a instituição de apenas algumas delas é autorizada por lei ou, pelo menos, depende de algum tipo de impulso estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008060

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

169) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o próximo item.

O poder público pode celebrar contrato de gestão com órgãos e entidades da própria administração — que terão a sua autonomia

ampliada — e com as organizações sociais — cuja autonomia será restringida, pois passarão a se sujeitar aos princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008309

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Governança e Gestão Corporativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

170) Em relação a convênios de cooperação, consórcios públicos e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), julgue o item que se segue.

Desde que não tenham fins lucrativos, cooperativas podem ser qualificadas como OSCIP.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075573

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

171) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

As organizações sociais têm personalidade jurídica de direito privado, não devem ter finalidade lucrativa e se destinam a atuar em áreas como cultura e saúde, entre outras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142363

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

172) Com base no disposto no Regimento Interno e no Estatuto Social da CODEVASF, bem como na Lei n.º 13.303/2016, julgue o item subsequente.

Considerada a necessidade de preservação de sua estratégia organizacional, à CODEVASF é facultada a divulgação da remuneração dos membros do seu conselho de administração e de sua diretoria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148403

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

173) Julgue o item que se segue, de acordo com o disposto na Lei n.º 13.303/2016 e na Lei n.º 10.520/2002.

Conforme a Lei n.º 13.303/2016, sociedades de economia mista são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima e a maioria do seu capital social votante é de exclusividade da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3148405

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

174) Julgue o item que se segue, de acordo com o disposto na Lei n.º 13.303/2016 e na Lei n.º 10.520/2002.

A elaboração de política de distribuição de dividendos é um dos requisitos de transparência a serem observados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a Lei n.º 13.303/2016.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877267

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

175) Acerca da administração direta e indireta federal, julgue o próximo item.

A CAPES é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2817066

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

176) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A agência, como pessoa jurídica de direito público, deverá arcar com os danos causados por Helena, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo o terceiro comprovar a culpa de Helena.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875355

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

177) Julgue o item a seguir, acerca da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado consiste na sua obrigação de reparar economicamente os danos que causar a terceiros no âmbito patrimonial ou moral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2933925

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

178) Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item, considerando as disposições da CF e a jurisprudência do STF.

O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972444

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

179) Julgue o item seguinte, relacionado à administração pública direta e indireta, às disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado pode ser aplicada para atos comissivos e omissivos praticados por agentes públicos no exercício de sua função.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078641

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

180) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, a responsabilidade independe do nexo causal e ocorrerá ainda que a culpa seja da própria vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103037

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

181) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A conhecida frase *The king can do no wrong* (O rei não erra) está associada à teoria da irresponsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202210

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

182) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe da existência de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206684

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

183) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Excepcionalmente, é possível a responsabilização civil do Estado em decorrência de atos lícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854349

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

184) Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Para uma concessionária de serviço público responder por danos que eventualmente causar a usuário, é necessário que este demonstre ter havido dolo ou culpa de preposto da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206584

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

185) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, não é necessária a demonstração de culpa em relação a danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço público por ela prestado

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775373

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

186) Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No polo passivo de eventual ação de indenização proposta por Alessandro, deverá constar ou o Distrito Federal, ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, ou Marcos, responsável pelo acidente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783768

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

187) Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Para prosperar a ação de responsabilidade civil proposta pelo terceiro prejudicado, é necessário que o autor comprove o dolo ou a culpa de Carlos.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972448

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

188) Um servidor público comissionado de uma autarquia municipal deixou de praticar ato, o que causou dano a terceiro. O terceiro ajuizou ação contra a autarquia, requerendo indenização por dano moral e material. Depois de condenada, a autarquia ajuizou ação regressiva contra o servidor, demonstrando que ele atuara com negligência. Em sua defesa, o servidor alegou não ser cabível a ação regressiva, porque não se poderia imputar-lhe responsabilidade por mera omissão, além de que inexistia intenção de causar dano ao terceiro.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A argumentação do servidor não está correta, porque a ação regressiva é cabível quando o poder público comprova a culpa do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103039

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

189) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para segurança da administração pública, a reparação de dano extracontratual deve ocorrer necessariamente por meio de ação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202209

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

190) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado ao terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775369

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

191) Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota a teoria do risco administrativo, de modo que o valor da indenização devida a Alessandro poderá ser reduzido, caso seja comprovada a culpa concorrente da vítima.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841458

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

192) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A força maior e o caso fortuito excluem a responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039372

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

193) Em determinado município, durante uma tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em uma praça pública administrada pela prefeitura local, caiu sobre um veículo particular estacionado na via, o qual sofreu danos significativos.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente de responsabilidade por força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079248

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

194) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado pode subsistir ainda que se tenha constatado a ocorrência de força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103051

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

195) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Tanto no caso de força maior quanto no de caso fortuito, a origem do evento excludente da responsabilidade do Estado pode decorrer de ato praticado pelo poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202348

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

196) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A força maior é considerada causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206682

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

197) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

A culpa concorrente da vítima é causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935163

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

198) Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal, para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria.Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso, há responsabilidade civil por omissão do Estado, pois Caio, atuando na qualidade de agente do Estado, descumpriu o dever legal de praticar o ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103038

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

199) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode surgir de atos lícitos, de atos ilícitos e de atos materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103043

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

200) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado